(باب نفقة الاقارب و) نفقة (المماليك)

من الآدميين والبهائم قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة فى مال الولد واجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان على المرء نفقة أولاده الاطفال الذين لا مال لهم و (يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف) لقوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب على الاب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه فاوجب على الوارث مثل ما أوجب على الاب (بثلاثة شروط الاول ان يكونوا) أى من تجب لهم النفقة (فقراء لا مال لهم ولا كسب) لان النفقة انما تجب على سبيل المواساة والغنى يملكه والقادر على التكسب مستغن عن المساواة ولا يعتبر نقص خلقته فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له الشرط (الثانى ان يكون المنفق غنيا) اما (بماله) كاجرة ملكه (أو كسبه) كصناعة وتجارة (وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته) وكسوة وسكنى لا من رأس المال وثمن ملك وآلة عمل الشرط (الثالث أن يكون) المنفق (وارثا لهم) أى ان تجب لهم النفقة (بفرض) كاخيه لامه (أو تعصيب) كابن عمه لا برحم كخالة (الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم) حتى ذى الرحم منهم (مطلقا) أى سواء تجب الغنى منهم معسرا كجد معسر وأب معسر لغنى فانه محجوب عن جده بابيه المعسر فيلزم الغنى نفقة أبيه المعسر وجده المعسرا ولم يحجبه معسر كن له جد فقير مع عدم أبيه الذى هو ابن الجد فان ابن الابن ليس بمحجوب عن الجد مع عدم الاب (واذا كان للفقير ورثة دون الاب) يعنى ولو كان وارثه غير أبيه (فنفقته) عليهم (على قدر ارثهم) من المحتاج الى النفقة لان الله سبحانه وتعالى رتب النفقة على الارث بقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك فيجب ان يترتب مقدار النفقة على مقدار الارث والاب ينفرد بها الجد واخ بينهما سواء وام وجدا وابن وبنت أثلاثا وجدة وبنت ارباعا وجدة وعاصب غير أب اسداسا وعلى هذا حساب النفقات (ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر ارثه) فقط كن له ابنان أحدهما موسر والآخر معسر لان الموسر منهما انما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره اذا لم يجد لغير ما يجب عليه (ومن قدر على التكسب) وكان بحيث اذا اكتسب فضل عن كسبه فضل للمواساة (أجبر) على التكسب (لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة) لا امرأة على نكاح (ومن لم يجد ما يكفى الجميع) أى جميع من تجب نفقته عليه لو كان موسرا بجميعها (بدأ بنفسه) لحديث ابدأ بنفسك (فزوجته) لان نفقة الزوجة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة ولذلك تجب مع اليسار والاعسار بخلاف نفقة القريب (فرقيقه) بعد زوجته لانها تجب مع اليسار والاعسار فقدمت على مجرد المواساة (فولده) لوجوب نفقته بالنص (فابيه) لانفراده بالولاية على ولده واستحقاق الاخذ من ماله واضافة النبى صلى الله عليه وسلم الولد وماله لابيه بقوله أنت ومالك لابيك (فامه) لما لها من فضيلة الحمل والرضاع والتربية (فولد ابنه) لان ابن الابن يرث ميراث ابن ولان وجوده يسقط تعصيب الجد فقدم عليه (فجده) أى جد الميت لان له مزية الولادة والابوة (فاخيه ثم الاقرب فالاقرب) فيقدم أب على ابن ابن وجد على أخ نقله فى الاقناع (ولمستحق النفقة ان ياخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا اذن) أى اذن ممن هى عليه (ان